璧山区方源苗圃场“8·4”一般淹溺事故调查报告

2024年8月4日，璧山区方源苗圃场在生产作业过程中发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、三合镇等单位组成的璧山区方源苗圃场“8·4”一般淹溺事故调查组（以下简称调查组），事故调查组下设综合组、管理组，并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，璧山区方源苗圃场“8·4”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

璧山区方源苗圃场，统一社会信用代码：

92500227MA5UABUN7T，类型属于个体工商户，经营场所：重庆市璧山区三合镇新场村六组。苗圃场成立于2013年10月10日，苗圃场类型属于个体工商户，经营范围：种植、销售：绿化植物或观赏植物（不含林木种子生产、经营）；苗木养护。经营者：王*。苗圃场取得有营业执照等证照。

（二）事故发生经过

2024年8月4日6时许，璧山区方源苗圃场负责安排工作的老员工徐*华给廖*福、白*、廖*明三名工人打电话，让去苗圃场打农药。大概十多分钟后，廖*福、白*、廖*明到达三合镇新场村6组苗圃场拿到徐*华从苗圃租赁的管理用房中取出的农药后，就进行打农药工作。同时徐*华带上日常在苗圃场干活的工具袋外出。大约9点过，廖*福、白*、廖*明三人打完农药后回到苗圃的管理用房处收水管、关电、放未打完的农药，此间未发现徐*华，廖*福等三人各自回家。

2024年8月5日6时许，廖*福、白*、廖*明继续到苗圃管理房处准备拿农药进行打药作业。因未发现徐*华，三人先打开抽水开关抽水准备农药兑水，随即工人白*给徐*华打电话。电话前两次打通未接，后继续拨打就变成关机状态。因头一天剩余的农药不够当天作业，廖*福等三人关闭抽水开关后离开苗圃场。约10时54分，徐*华的弟弟徐*贵打电话给白*询问徐*华下落，白*告知8月4日早上见面后就再未见到徐*华。11时许，徐*贵和徐*华侄儿徐*、白*等人到徐*华家、苗圃管理房、苗圃附近寻找徐*

华。最终徐*在梅江河尖石子大桥附近苗圃从河里抽水的地方发现了徐*华面朝下浮在水面上，后徐*拨打报警电话。

（三）事故现场情况

发生事故的璧山区方源苗圃场抽水点位于璧山区三合镇新场村6组，抽水点距离苗圃约十余米，抽水水泵位于河边的水里，河边有两根抽水管和电线（见下图1），石墩上有徐*华的工具袋和一个插着插头的插线板和一个半截插头，工具袋中有钳子、起子等工具（见下图2），抽水开关在距河边十来米的苗圃田坎的电线杆上（见下图3）。8月5日发现徐*华时，徐*华在抽水处河边漂浮着，面朝下、背朝上，穿着8月4日早上的衣服。



图1 河边水泵抽水管



图2 河边水泵石墩处插线板及工具袋



图3 苗圃场抽水开关

（四）人员伤亡情况及损失情况

该事故造成徐*华1人死亡，徐*华，男，*族，身份证号：

51***19，户籍地址：重庆市璧山区*。

二、事故应急处置及评估情况

2024年8月5日11时许，徐*到达苗圃场在河边抽水的地方，发现徐*华浮在水面上，马上打电话报警，派出所立即赶到事故现场，三合镇人民政府立即向区应急管理局报告了事故情况，随后刑侦和应急等部门到达现场。发现事故发生后，璧山区方源苗圃场积极进行善后处置工作，及时安顿好徐*华家属，并与家属达成协议且履行完毕，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

璧山区方源苗圃场员工徐*华在水泵处作业不慎淹溺，是导致其死亡的直接原因。

（二）间接原因分析

璧山区方源苗圃场主体责任不落实，主要表现为：

1. 未对从业人员开展必要的安全生产教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识。璧山区方源苗圃场未对徐*华等作业人员开展必要的岗前安全教育培训及相关能力测试，导致徐*华等作业人员安全意识不足。

2. 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除苗圃水泵周边存在的缺乏相关防护措施的隐患，对在河边水泵处作业可能遇到的危害风险认识预判不足，导致徐*华在水泵处作业时溺亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

璧山区方源苗圃场未对从业人员开展必要的安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

根据事故调查组相关单位的意见，本次事故中，事故单位与相关责任人员未构成《中华人民共和国刑法》中对安全生产事故追刑的条件，故建议对本次事故的相关责任人员不予追刑。

（二）建议给予行政处罚的人员

王*。男，*族，身份证号码： 50***12 ，户籍所在地：重庆市璧山区*，群众。璧山区方源苗圃场经营者、安全生产第一责任人。在生产经营活动中未依法履行安全管理职责，未对工人进行必要的安全教育培训，未采取技术、管理措施及时发现并消除水泵周边存在缺乏相关防护措施的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项[1]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]之规定，建议对其予以行政处罚。

（三）建议免于行政处罚的单位

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

璧山区方源苗圃场。由于其为个体工商户，依据《中华人民共和国安全生产法》已对其经营者王*进行了行政处罚，故对璧山区方源苗圃场不再进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）狠抓安全风险防范，切实提高政治站位。各部门、各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，统筹好发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。三合镇人民政府要切实履行管理责任，对辖区内经营场所要做到心中有数，对在日常监督管理中发现的问题及时督促整改到位，对辖区内风险较大的企业要做到每月全覆盖。

（二）璧山区方源苗圃场及其经营者要牢固树立安全发展理念，增强安全生产工作的紧迫感和责任感，精准防范化解各类安全风险。苗圃场负责人应加强安全生产方面的知识学习，提高安全管理水平，要全面履行安全生产主体责任。要及时组织制定并实施安全生产教育和隐患排查，及时消除生产安全事故隐患，要认真吸取本次事故的教训，举一反三，切实保证从业人员的生命财产安全。

（三）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任。璧山区

方源苗圃场要贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化生产全过程的安全管理，强化技术责任和管理责任落实，结合苗圃场实际制定安全生产事故隐患排查治理文件，认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，并建立安全生产事故隐患排查治理台账，实时研判生产情况，及时发现并消除安全隐患。

璧山区方源苗圃场

“8·4”一般淹溺事故调查组

2025年4月25日